

과태료의 부과기준(제23조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 방송미디어통신위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 결과 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 늘릴 수 있다. 다만, 법 제44조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.
- 라. 방송미디어통신위원회는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.
- 1) 위반행위자가 사소한 부주의나 오류 등으로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 해소한 경우
 - 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1회	2회	3회
가. 법 제9조에 따른 신고를 하지 않은 경우	법 제44조 제1항제1호	500	750	1000
나. 법 제14조에 따른 약관의 신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우	법 제44조 제1항제2호	700	850	1000
다. 법 제15조제3항 또는 제36조에 따른 자료제출을 거부·방해 또는 기피하거나 거짓으로 자료를 제출한 경우	법 제44조 제1항제3호	700	850	1000
라. 법 제17조제1항을 위반하여 회계를	법 제44조	700	850	1000

정리하거나 영업보고서를 제출하지 않은 경우 또는 장부나 근거자료를 비치하지 않은 경우	제1항제4호			
마. 법 제37조에 따른 시정명령을 위반한 경우	법 제44조 제1항제5호	700	850	1000